

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2018년 제4차 해외지사 종합감사

제 목 : 주재원 의료보험료 지원 관리 미흡

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무개요

○○지사는 중국내에서 근무하고 있는 모든 외국인의 사회보험 가입을 의무화한 중국 정부의 「재중국 경내 취업외국인의 사회보험 참가에 관한 임시조치(在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法, 2011.10.15. 시행)」(이하 ‘재중국 외국인 사회보험 조치’라 한다)의 공표에 따라 전 주재원이 사회보험(의료보험, 공상보험, 생육보험 등)을 가입하고 있으며, 해당 보험료는 공사 예산으로 지원되고 있다. 또한, 동 사회보험에 포함된 의료보험에서 혜택이 제공되지 않는 부분에 대해서는 공사 예산으로 의료비를 지원하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제23조에 따르면, 주재원의 복리후생을 위하여 필요한 경우에는 의료보험, 현지 법령 등에 의하여 그 가입이 강제되어 있는 보험을 신규 가입할 수 있고, 동 보험에 가입한 경우 소요보험료는 공사 부담으로 하되 현지사정을 감안하여 일부 개인이 부담하게 할 수 있다. 같은 세칙 제24조 제1항에는 의료보험제도가 없을 경우와 기타 부득이한 사유로 의료보험에

가입하지 못한 경우에 한하여 진료비를 지급하고 그 지급내용을 사후 보고하여야 한다고 정하고 있다.

또한, 「해외지사 관리지침」 제11조에 따르면, 월 의료보험료가 USD 400 이하 시에는 실비 전액을 지원하고, USD 400 초과 시에는 초과분의 75%를 지원할 수 있으며, 같은 지침 제12조에는 주재국의 특성상 의료보험 가입이 불가능하거나 어려운 지역에 대해서 연간 USD 2,400까지 의료비 전액을 지원할 수 있다.

한편, ○○시의 경우 「○○시기본의료보험규정(○○市基本医疗保险规定, 2005.6.6. 개정)」에서 세부 보험료 기준 등을 정하고 있는데¹⁾, 이에 따르면 의료보험 가입 시 가입자의 개인계좌를 개설해야 하고, 이 개인계좌에 근로자 납부분의 기본 의료보험료(월 평균 임금의 2%)와 채용기관이 납부한 기본의료보험료 중 동 규정에 의거해 가입자의 연령 등에 따라 환급하는 보험료의 일부(월 평균 임금의 0.8~2%)를 약품구입비 등의 명목으로 적립하도록 정하고 있다. 이와 관련하여 주재원의 의료보험료를 공사 예산으로 전액 지원받고 있고, 의료보험에서 지원받지 못하는 약품구입비를 포함한 각종 의료비 또한 공사 예산으로 지원받고 있다면, 의료보험료 중 약품구입비, 긴급진료비 등의 명목으로 주재원 개인계좌에 적립된 환급보험료는 공사로 반납하는 것이 마땅하다.

1) ○○시기본의료보험규정 (일부 발췌)

- 제10조 근로자는 본인의 전년도 월 평균 임금의 2%를 기본의료보험료로 납부한다.
- 제15조 근로자 개인 납부분의 기본의료보험료는 채용기관에서 매월 본인의 임금에서 공제하여 대신 납부한다.
- 제19조 사회보험기관은 근로자와 퇴직자를 위한 기본의료보험 개인계좌를 정해야 한다.
- 제20조 개인계좌는 다음 각 항으로 이루어진다.
 - (1) 근로자 개인이 납부한 기본의료보험료
 - (2) 채용기관에서 납부하고, 규정에 따라 환입된 기본의료보험료 (이하 생략)
- 제21조 사용자가 지불하는 기본의료보험료의 일부는 다음 기준에 따라 개인계좌로 이체되어야 한다.
 - (1) 35세 미만의 직원은 월급 기준 0.8%에 해당하는 금액을 개인계좌로 이체
 - (2) 35세 이하 45세 미만의 직원은 월급 기준 1%에 해당하는 금액을 개인계좌로 이체
 - (3) 45세 이상의 직원은 직원의 월급 기준 2%에 해당하는 금액을 개인계좌로 이체
- 제23조 개인계좌의 원금과 이자는 개인이 소유하며 기본의료보험에만 사용할 수 있고, 이월, 상속될 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○지사는 상기와 같이 중국 정부에서 가입을 강제하고 있는 사회보험 가입을 위하여 주재원의 의료보험료를 지원하고 있으나, 동 사회보험에 포함된 의료보험 혜택이 중대질병에 집중되고, 의료서비스 기관이 지정기관에 한정되는 등 주재원이 일상생활에서 흔히 겪을 수 있는 질병이나 상해에 대해 적절한 의료보험 혜택을 받기 어려운 상황임에 따라, 의료보험에서 혜택을 받기 어려운 부분에 대해 연간 USD 2,400 한도 내에서 의료비를 실비로 지원하고 있다. 관련하여 ○○지사는 의료보험 가입자에게 의료보험료의 일부를 되돌려주는 ○○시 의료보험료 환급규정을 파악하지 못하고 있었고, 이에 따라 의료보험료 환급액에 대해 별도로 관리하고 있지 않아 의료보험료 환급액에 해당하는 예산이 주재원에게 중복 지원되고 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 주재원 의료보험료 지원 관리에 미흡함이 있었음을 인정하고, 환급받은 의료보험료는 공사에 반납 처리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ○○지사 주재원 의료보험료가 중복 지원되지 않도록 「○○시기본의료보험규정」의 의료보험료 환급규정을 면밀히 파악하고 감사 대상기간 동안 ○○지사에 근무한 주재원 계좌로 환급·적립된 금액을 확인하여, 해당 금액을 반납 조치하는 등 의료보험료 환급금에 대한 적절한 관리방안을 마련하여 이행하시기 바랍니다.(통보)